Universidad de Buenos Aires (UBA)

Contrato de Compraventa

El precio: requisitos, acciones y redacción de la cláusula

Comprender cada concepto es el primer paso para dominar la materia.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de "Contrato de Compraventa" no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Contents

Chapter 1

Introducción: alcance, utilidad y panorama del tema

1.1 Alcance del tema

Este material completa el estudio del **precio** en el contrato de compraventa. Se analiza el precio en dinero (y por qué las criptomonedas lo dejan fuera), el precio **cierto** —determinado o determinable— según los arts. 1133 a 1136, las reglas especiales para inmuebles cuando la superficie real difiere de la pactada (margen del 5 %) y el precio **serio**, con sus patologías (irrisorio, vil y simulado) y las acciones de lesión (art. 332) y simulación (arts. 333 a 337). Cierra con las formas de cumplir la obligación de pago y la redacción práctica de la cláusula de precio.

1.2 Utilidad profesional

- **Redactar y revisar boletos y escrituras.** La cláusula de precio es la obligación esencial del contrato: si está mal redactada, el negocio puede discutirse o anularse.
- **Detectar alertas.** Precios «de papel», contradocumentos o personas interpuestas: reconocer las señales antes de firmar o autorizar.
- **Negociar y asesorar compraventas de inmuebles.** Saber cuándo conviene pactar por el todo o por metro cuadrado, qué margen del 5 % protege a cada parte y cuándo se puede resolver.
- **Cuidar la responsabilidad profesional.** Abogados, escribanos y tasadores no son «simples espectadores»: deben indagar y advertir.
- **Prevenir y resolver conflictos.** Lesión, simulación e imprevisión: quién puede ejercerlas, cómo se prueban y qué efectos tienen.

1.3 Utilidad más allá de la profesión

Casi todas las personas compran, venden o heredan en algún momento un bien de alto valor (vivienda, terreno, auto), y el precio es el corazón de ese acuerdo. Entender estas reglas ayuda a no pagar de más ni cobrar de menos por diferencias de metros, a no firmar cifras que luego puedan anularse y a exigir cláusulas claras. Además, el método de las cinco preguntas (quién, qué, cómo, cuándo y dónde) sirve para ordenar cualquier acuerdo de negocios, de préstamos o familiar.

1.4 Panorama: cinco preguntas que ordenan el estudio del precio

El estudio del precio puede ordenarse en cinco preguntas, en el orden en que se enfrentan al fijarlo:

1. **¿En qué se paga?** El precio debe ser dinero; las criptomonedas no alcanzan.
2. **¿Cómo se fija la cifra?** O ya está escrita, o se pacta un método objetivo (por ejemplo, el promedio de tres tasaciones).
3. **¿Y si los metros no coinciden?** Arts. 1135 y 1136 y el margen del 5 %.
4. **¿Es justa y real?** No puede ser irrisoria, vil ni simulada; de lo contrario aparecen la lesión y la simulación.
5. **¿Cómo se paga y cómo se escribe?** Tiempo, modo y la cláusula que responde quién, qué, cómo, cuándo y dónde.

Ejemplo: Lucía vende su monoambiente de Palermo

Los cinco pasos anteriores son las preguntas que Lucía y el comprador enfrentan, en orden, al fijar el precio: primero, en qué se paga; segundo, cómo se fija la cifra (o ya está escrita, o se pacta un método objetivo, como el promedio de tres tasaciones); tercero, qué pasa si el departamento mide distinto de lo creído; cuarto, si esa cifra es justa y real; quinto, cómo se paga y cómo se escribe.

Chapter 2

El precio en dinero y el precio cierto

2.1 La descripción del inmueble y la superficie total

Al describir un inmueble que tiene diferentes medidas, lo más importante es consignar siempre la **superficie total**. Después se indican las superficies parciales: cubierta, descubierta o semicubierta.

Nota

Los ejercicios de parcial son de dos tipos: descripción de inmueble y descripción de cláusulas de precio.

2.2 El precio en dinero: el caso de las criptomonedas

El precio debe ser **en dinero**. Cuando se pacta pagar con criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin), el contrato **no es una compraventa**, sino un **contrato innominado**. Si bien se puede comprar con Bitcoin, esto no se ajusta al concepto de precio ni cumple el requisito de que sea dinero, porque no es una moneda emitida por una autoridad bancaria, sino un sistema completamente abstracto y descentralizado, paralelo a la moneda nacional, el peso. La naturaleza jurídica que se asigne a la criptomoneda determinará la naturaleza jurídica del contrato.

Importante

Pactar el pago en criptomonedas no configura una compraventa: la cripto no es dinero de curso legal emitido por una autoridad. El contrato es innominado.

Los otros dos requisitos del precio son que sea **cierto** y **serio**.

2.3 Precio cierto: determinado o determinable (art. 1133)

2.3.1 Concepto

Que el precio sea cierto significa que esté **determinado** al momento de celebrarse el contrato o que sea **determinable**. Es determinable cuando se establecen pautas suficientes y objetivas para su posterior designación. Esto está regulado en los arts. 1133 a 1136 del Código Civil y Comercial.

Se exige por razones de **seguridad jurídica**: ambas partes deben saber cuál es la prestación de la otra. En la compraventa de un inmueble, entregar el dinero es la contraprestación, porque el objeto es el inmueble.

Ejemplo: tres tasaciones en Palermo

Quien quiere vender un monoambiente en Palermo y no sabe qué precio ponerle puede acordar que el valor se designe en referencia a un promedio de tres tasaciones de la zona (de otros tres departamentos en la misma zona). Esa es una pauta objetiva para la posterior designación del precio.

2.3.2 Texto del art. 1133

Art. 1133 — Determinación del precio

El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación a la apreciación de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo.

El artículo contempla, entonces, las siguientes formas de tener un precio válido:

1. cuando lo acuerdan las partes (suma fija);
2. cuando lo designa un tercero, por ejemplo, un tasador;
3. cuando se lo designa en relación a otra cosa cierta;
4. en cualquier otro caso, si las partes previeron el procedimiento para determinarlo con posterioridad.

Si el precio no se fija en el boleto de compraventa, puede designarse en éste el procedimiento para fijarlo con posterioridad.

2.4 Precio determinado por un tercero (art. 1134)

Art. 1134 — Precio determinado por un tercero

El precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

El tercero debe aceptar el mandato que se le confiere. Si no lo acepta, o las partes no lo sustituyen por otra persona, el precio puede ser fijado por el juez: el negocio no se frustra.

2.4.1 Si el tercero designado no cumple: el sustituto

El tercero designado puede no aceptar nunca o no aparecer. Por ejemplo, si se establece que el precio lo designará determinado martillero y, llegado el momento de pagar, el martillero no aparece, no está obligado: es un negocio ajeno a él y no una obligación asumida por él. Por eso, si se designa un tercero, la sugerencia es **designar siempre un sustituto** para el eventual caso de que el primero no acepte o no pueda ("lo designará tal, o lo designaremos de tal manera, el promedio de tal cosa").

Si el tasador cobra honorarios, en cambio, **sí está obligado**: ya aceptó un contrato.

Cuando se designa al tercero sin establecer ninguna otra pauta, el tercero puede designar el precio que quiera: las partes depositaron su confianza en él y manifestaron su voluntad en ese sentido, por lo que no podría reclamársele después.

2.5 Precio determinable: pautas objetivas

Cuando el precio es cierto pero determinable, no se establece la suma hoy, pero se deben fijar **criterios suficientes y concretos** que permitan establecerlo luego. Las pautas pueden ser todas las que las partes quieran, o designar a una persona para que fije el precio estableciéndole pautas objetivas (por ejemplo, tres tasaciones de la zona; o ser más concreto: tres tasaciones de determinados martilleros y el promedio de ellas, o la más alta, será el precio).

Importante

Cuando el precio es determinable no queda abierto ni sujeto a un «después vemos»: se fijará después, pero hoy se sabe cómo se establecerá. Las pautas deben ser concretas e indubitables.

2.5.1 El precio de otra cosa: el trigo en el mercado de Rosario

También puede establecerse el precio en función del precio de otra cosa en determinado momento. Por ejemplo, el precio de tantas toneladas de trigo en el mercado de Rosario

en tal día. Es un mecanismo que hace al precio cierto pero determinable: hoy no se conoce, pero se sabrá en esa fecha averiguando cuánto vale en ese mercado.

Cuando el precio se establece con relación a otra cosa, es necesario **individualizar bien esa otra cosa**, sin dudas, y también **la fecha** del valor de esa cosa, porque la tonelada puede valer hoy un monto y mañana otro.

2.6 Precio cierto y determinado: suma fija y principio nominalista

Si el precio es cierto y determinado, las partes expresan hoy una cifra concreta a la que se obligan, lo que es lo habitual (por ejemplo, un departamento por $50.000). La cifra queda inamovible: no hay mecanismo de actualización y rige el **principio nominalista**, es decir, la **prohibición de indexación**. Es la cifra que se hubiera pactado.

Por eso el mercado inmobiliario es un mercado dolarizado: no se suelen ofrecer los inmuebles en pesos, tal vez por tratarse de una moneda que no fluctúa tanto.

	Precio determinado	**Precio determinable**
Qué es	Una suma fija expresada hoy en el contrato.	No se fija la suma hoy, pero se establecen pautas objetivas y concretas para designarla después.
Efecto	La cifra queda inamovible: principio nominalista y prohibición de indexar.	La cifra se conocerá en el futuro aplicando las pautas pactadas (tercero, promedio de tasaciones, precio de otra cosa).
Condición	Que las partes la acuerden.	Que las pautas sean concretas e indubitables; si hay un tercero, conviene designar un sustituto.

Comparación entre precio determinado y precio determinable.

2.7 Modificación del precio por adenda

Como regla general, el precio determinado que acuerdan las partes es esa suma fija, a menos que las partes acuerden otra cosa: son las partes del contrato las que deciden cuáles son las cláusulas. Es frecuente que se modifique alguna cláusula del boleto de compraventa. Por ejemplo, si se había fijado que el precio lo determinaría un tasador y esto resultó excesivamente oneroso para ambas partes, por **adenda** puede modificarse la cláusula de precio y fijarse un precio determinado para la compraventa.

2.8 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué superficie debe consignarse siempre al describir un inmueble?	La superficie total. Después se indican las parciales: cubierta, descubierta, semicubierta.
¿Pagar con Bitcoin convierte el contrato en una compraventa?	No. Es un contrato innominado: la criptomoneda no es dinero emitido por una autoridad bancaria, sino un sistema abstracto y descentralizado, paralelo al peso.
¿Cuáles son los tres requisitos del precio?	Que sea en dinero, cierto (determinado o determinable) y serio.
¿Qué es el precio cierto? (arts. 1133 a 1136)	Es el precio determinado al celebrar el contrato o determinable mediante pautas objetivas y suficientes. Se exige por seguridad jurídica: ambas partes deben saber cuál es la prestación de la otra.
¿Qué formas de determinar el precio prevé el art. 1133?	Por acuerdo de las partes (suma fija); por la apreciación de un tercero designado (por ejemplo, un tasador); con referencia a otra cosa cierta (por ejemplo, toneladas de trigo en el mercado de Rosario un día determinado); y, en cualquier otro caso, si las partes previeron el procedimiento para determinarlo.
¿Qué pasa si el tercero no acepta o no puede? (art. 1134)	El precio lo fija el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local; el negocio no se frustra. Conviene designar un sustituto. Si el tercero cobra honorarios, está obligado porque aceptó un contrato.
¿Qué es el principio nominalista?	Si el precio es una suma fija, queda inamovible: no hay actualización ni indexación. Por eso el mercado inmobiliario suele ofrecerse en dólares.
¿Qué pautas valen para un precio determinable?	Las que las partes quieran, mientras sean concretas e indubitables; si se refiere a otra cosa, debe individualizarse bien esa cosa y la fecha del valor. Por adenda las partes pueden modificar la cláusula de precio.

Resumen: el precio debe ser en dinero (por eso el pago en criptomonedas genera un contrato innominado), cierto y serio. Es cierto cuando está determinado (suma fija, sujeta al principio nominalista) o es determinable mediante pautas objetivas e indubitables: acuerdo de partes, designación de un tercero (con sustituto o, en su defecto, el juez) o referencia a otra cosa cierta.

Chapter 3

Precio en inmuebles: diferencias de superficie

Los arts. 1135 y 1136 regulan dos situaciones diferentes, según el precio se haya convenido o no por unidad de medida de superficie. La expresión «unidad de medida de superficie» se refiere a metros cuadrados.

3.1 Precio no convenido por unidad de medida (art. 1135)

Art. 1135 — Precio no convenido por unidad de medida de superficie

Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del cinco por ciento con la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio puede resolver la compra.

3.1.1 Funcionamiento del margen del 5 %

Si se vende una fracción de terreno, aunque esté construida, las partes pueden fijar un **precio total** por el inmueble (precio global, por la cosa entera, y no por metro cuadrado). El Código juega con una diferencia del **5 %**, para más o para menos, que funciona como límite de lo permitido.

Ejemplo: inmueble de 100 m² por $200.000

Se acuerda la compraventa de un inmueble de 100 m² por $200.000. Si en el estado parcelario surge que el inmueble tiene 110 m², la diferencia es de más del 5 %.

- Si el inmueble tiene **más** metros cuadrados, el vendedor puede pedir un ajuste proporcional del precio al comprador. Si el comprador debe pagar un precio mayor, puede **resolver** la compra como consecuencia de ese ajuste.
- Si el inmueble tiene **menos** metros de los acordados, el comprador puede pedir una reducción del precio.

El comprador, ante el pedido de ajuste, puede decir que no tiene más dinero para pagar y resolver el contrato. Según lo expuesto en clase, lo mismo a la inversa: si tiene menos metros, el comprador pide una reducción del precio porque está pagando más dinero por menos metros, y en ese caso también el vendedor puede resolver la compra.

Nota

El texto del art. 1135 solo atribuye expresamente la facultad de resolver al comprador que, por el ajuste, debe pagar un mayor precio. Se recomienda contrastar con el docente el alcance de la resolución por el vendedor mencionada en este pasaje.

Ejemplo: precio global y diferencia de superficie

El comprador acepta la compra por $200.000 creyendo, en los tratos preliminares, que el inmueble tiene $80\,m^2$. Hecho el estado parcelario y visto el título, resulta que tiene $100\,m^2$: tiene más metros y supera el 5 %. Como el precio no se fijó por unidad de medida sino de manera global, el ajuste es **facultativo**: las partes pueden ajustar el precio en más o en menos según la diferencia. Si el comprador debiera desembolsar más dinero, puede resolver el contrato y no debe nada: su resolución está causada.

3.1.2 Por qué puede cambiar la superficie

La superficie real del inmueble puede diferir de la indicada, entre otras razones, porque:

- mucha gente no tiene a mano el título antecedente, en el que siempre constan las medidas del inmueble;
- el inmueble se compró hace muchos años y se midió de una determinada manera, y luego se construyó sobre él. Por ejemplo, se compra una casa solo con patio y después se hace un quincho o se termina ocupando una porción de terreno, expandiendo el terreno de alguna manera, de modo que al vender resultan muchos más metros de los que dice el título;
- pudieron unificarse parcelas: quien es titular de dos parcelas dentro de un mismo lote y decide unificarlas para vender el lote junto tendrá muchos más metros que los que indicaba su título antecedente;
- puede no tenerse el título antecedente y deber pedirse luego un segundo testimonio;
- el vendedor puede no haber sabido con exactitud cuántos metros tenía su terreno.

La superficie real la determina el **certificado catastral** y el **estado parcelario** que realiza el agrimensor al momento de la venta. El certificado debe estar vigente, no ser

de hace diez años, porque la situación del inmueble puede cambiar. En el caso de un lote de terreno, es necesario hacer sí o sí un estado parcelario para que un agrimensor verifique cuántos metros tiene el inmueble.

3.2 Precio convenido por unidad de medida (art. 1136)

Art. 1136 — Precio convenido por unidad de medida de superficie

Si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, y la superficie total excede en más de un cinco por ciento a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver.

Ejemplo: departamento a $1.000 el metro cuadrado

Si el metro cuadrado se vende a $1.000, y el departamento tiene 100 m^2 o 120 m^2, el comprador se compromete a abonar por metro cuadrado: siempre será $1.000 por 100 o $1.000 por 120. Se paga sobre la **superficie real** del inmueble.

La particularidad es que, si se vende una extensión determinada y la superficie total excede más del 5 %, el comprador también tiene derecho a resolver la compra. Siempre juega un límite, para más o para menos: si la diferencia es del 2 %, 3 % o 4 %, no se aplican estas reglas.

Importante

En el primer caso (art. 1135) el inmueble se vende a un precio determinado o determinable, pero por la cosa entera. En el segundo (art. 1136) el precio se determina por metro cuadrado, y lo que determina el precio total es la superficie real del inmueble.

3.3 Cuadro comparativo: arts. 1135 y 1136

Criterio	Art. 1135: precio NO convenido por unidad de medida	Art. 1136: precio convenido por unidad de medida
Cómo se fija el precio	De manera global, por la cosa entera (ej.: inmueble de 100 m^2 por $200.000).	Por unidad de medida (ej.: $1.000 por metro cuadrado).
Precio final	El pactado, salvo ajuste si la diferencia supera el 5 %.	El que resulta de la superficie real del inmueble.
Margen	Diferencia mayor al 5 %, para más o para menos.	Excedente de más del 5 % sobre la extensión expresada.
Ajuste	Facultativo: las partes «pueden» pedirlo.	Es un deber: el precio debe ajustarse a la superficie real.
Resolución	El comprador que, por el ajuste, deba pagar más puede resolver.	Si se vende una extensión determinada y excede más del 5 %, el comprador puede resolver.
Diferencias menores	Con diferencias del 2 %, 3 % o 4 % no se aplican estas reglas.	Ídem: no se aplican estas reglas.

Comparación entre los arts. 1135 y 1136 del Código Civil y Comercial.

3.4 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué ocurre si el inmueble vendido «por el todo» tiene más o menos metros? (art. 1135)	Si la superficie difiere en más del 5 % de la acordada, el vendedor o el comprador, según el caso, puede pedir el ajuste de la diferencia. El ajuste es facultativo. El comprador que por el ajuste deba pagar un mayor precio puede resolver la compra.
¿Cómo se calcula el precio total si se pactó por metro cuadrado? (art. 1136)	El precio total resulta de la superficie real del inmueble (por ejemplo, $1.000 por 100 m^2 o por 120 m^2). Si se vende una extensión determinada y la superficie excede en más del 5 % la expresada en el contrato, el comprador puede resolver.
¿Qué efecto tiene una diferencia menor al 5 %?	Con diferencias del 2 %, 3 % o 4 % no se aplican estas reglas.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué diferencia hay entre el ajuste del art. 1135 y el del art. 1136?	En el art. 1135 (precio global) el ajuste es facultativo; en el art. 1136 (precio por unidad de medida) el precio debe ajustarse a la superficie real.
¿Qué documentos determinan la superficie real?	El certificado catastral y el estado parcelario realizado por el agrimensor; el certificado debe estar vigente. El título antecedente indica las medidas, pero estas pueden haber cambiado (construcciones, ocupación de terreno, unificación de parcelas).

Resumen: en los inmuebles, los arts. 1135 y 1136 regulan las diferencias de superficie superiores al 5 %. Con precio global el ajuste es facultativo; con precio por metro cuadrado el precio se calcula sobre la superficie real. En ambos casos puede resolver el comprador según el supuesto previsto. Con diferencias menores al 5 % no se aplican estas reglas.

Chapter 4

El precio serio: lesión y simulación

4.1 Precio serio: irrisorio, vil y simulado

El tercer requisito del precio es que sea **serio**: debe guardar una correcta relación con el objeto. Este requisito no está en el Código, sino que es **doctrinario**, y se funda también en la causa del contrato y en su carácter oneroso, donde cada prestación (entregar la cosa a cambio de dinero) se justifica: el dinero, en el valor de la cosa. Como regla, el precio debe guardar relación con el objeto. Pueden darse tres situaciones: precio irrisorio, precio vil y precio simulado.

Importante

No se puede poner como precio lo que a una parte se le ocurra. No da lo mismo vender un inmueble de dos ambientes que uno de cuatro, un departamento que una casa. Tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones que haga a la onerosidad del contrato y que lo haga un contrato de compraventa: el vendedor transmite el dominio a cambio de un precio en dinero por esa cosa puntual. Por eso el precio tiene que guardar relación necesariamente con la cosa.

4.1.1 Primera situación: precio irrisorio

El precio es **irrisorio** cuando es totalmente desproporcionado y solo se puso en la cláusula del contrato para rellenarla. La consecuencia es que, en realidad, no hay precio y, por ende, puede declararse la **nulidad** del contrato por falta de un elemento esencial: la contraprestación, en este caso, el precio.

4.1.2 Segunda situación: precio vil

El precio es **vil** cuando es inferior al del mercado sin llegar a ser completamente desproporcionado y ridículo. La consecuencia es que hay compraventa, pero puede ser atacada por la **acción de lesión**.

4.1.3 Tercera situación: precio simulado

El precio es **simulado** cuando en el contrato figura un precio acorde al valor de mercado, pero ese precio no se paga, o bien las partes firman un contradocumento en el que el vendedor le devuelve el dinero al comprador. Se celebra un acto jurídico bajo la apariencia de otro: simulación. Por ejemplo, se celebra una compraventa cuando en realidad se está donando, como en el caso de una donación de padres a hijos. La consecuencia es que se ataca por la **acción de simulación**.

Supuesto	Qué es	Consecuencia
Precio irrisorio	Precio totalmente desproporcionado, puesto solo para rellenar la cláusula.	En realidad no hay precio: nulidad del contrato por falta de un elemento esencial.
Precio vil	Precio inferior al de mercado, sin llegar a ser completamente desproporcionado y ridículo.	Hay compraventa, pero puede ser atacada por la acción de lesión.
Precio simulado	Figura un precio acorde al mercado, pero no se paga o hay un contradocumento que devuelve el dinero.	Se ataca por la acción de simulación (acto celebrado bajo la apariencia de otro).

Precio irrisorio, vil y simulado.

4.2 Acción de lesión (art. 332)

La lesión se aplica a todos los actos jurídicos y permite pedir la nulidad o el reajuste del contrato de compraventa.

Art. 332 — Lesión

Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se convierte en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

4.2.1 Elemento objetivo

Una de las partes obtiene una **ventaja patrimonial evidente y desproporcionada** y esa ventaja **no tiene justificación**.

4.2.2 Elemento subjetivo

La parte lesionada se encuentra en un **estado de inferioridad**: una necesidad, una debilidad psíquica o inexperiencia. En la compraventa, el comprador puede obtener una ventaja patrimonial excesiva y desproporcionada. Este elemento subjetivo **se tiene que probar**.

Ejemplo: aprovechamiento de la situación del vendedor

Quien vende es una persona con capacidad restringida, un menor de edad o una persona que tiene necesidad de vender el inmueble por alguna situación particular, por ser una persona muy mayor. El comprador se aprovecha de esa situación para que, en vez de negociar la venta por $200.000, se venda por $80.000. Debe haber una desproporción muy grande entre el precio y la cosa, y debe probarse que el vendedor tenía, por ejemplo, una debilidad psíquica, una necesidad o inexperiencia.

4.2.3 Efectos: nulidad o reajuste

En la acción de lesión se puede pedir la **nulidad** del contrato o su **reajuste**. El lesionado puede demandar a quien se aprovechó de su situación, y el demandado puede ofrecer proceder al reajuste del contrato. No hace falta que el negocio se frustre: el demandado puede ofrecer el reajuste y el negocio no se frustra.

4.3 El precio y el rol del escribano

4.3.1 Autorizante, no simple espectador

El precio lo eligen las partes: es un acuerdo de voluntades entre vendedor y comprador, y el escribano no se mete en su designación. Pero el precio que designen **no puede ser cualquier cosa**: debe ser ajustado y guardar razonabilidad con la cosa que se transmite. La consecuencia jurídica de consignar un precio alarmante, que puede ser irrisorio o vil, es grave, porque puede declararse la nulidad del contrato.

Si alguien alega, por ejemplo, que se aprovecharon de su padre y que este no pudo haber vendido por esa suma, se cita a todos para investigar qué pasó con el negocio jurídico: si estaba bien, si era un negocio real. Puede estar causado (por ejemplo, porque el inmueble está destruido, se exhiben fotos o se ve la publicación en internet de que efectivamente vale eso), y si se encuentra justificado, puede ser válido.

El escribano es **autorizante** del instrumento: las partes firman y él lo autoriza. No es un simple espectador del negocio. Su asesoramiento, deber y función notarial es más que redactar el instrumento y autorizar: es un trabajo más complejo y amplio.

4.3.2 Precio menor declarado para pagar menos impuestos

Si las partes quieren declarar un precio menor ante el escribano para no pagar impuestos, las consecuencias jurídicas son las ya descriptas: no da lo mismo y no pueden hacer lo que se les ocurra. El escribano debe tener la autoridad para decir que no autoriza si le quedan dudas. También es común que se pretenda hacer el valor de la escritura menor para no pagar tanto, pero esto no se ajusta al valor inmobiliario de referencia. El escribano debe **indagar**, preguntar de qué se trata y por qué: puede estar justificado, por ejemplo, porque el inmueble esté destruido.

4.3.3 El valor inmobiliario de referencia (VIR)

En las escribanías se saca siempre el **VIR** del inmueble, es decir, el **valor inmobiliario de referencia**, que el Estado (en este caso, el Gobierno de la Ciudad) establece como una valuación del inmueble. Se busca por el número de partida inmobiliaria y arroja cuánto vale el inmueble, en pesos, para el Estado. El precio de la venta **nunca puede ser menor** a ese valor.

4.3.4 Negocios familiares y prueba de la lesión

En los negocios familiares es habitual que el precio sea menor al de mercado, porque hay otras cuestiones afectivas involucradas, y puede ser real; si se indaga y consulta por qué es ese precio, puede encontrarse la respuesta. Si el negocio está causado y es real, prospera. La aplicación de la teoría de la lesión es **extrema**: se requiere una gran desproporción y un aprovechamiento que se debe probar, y el juez debe declararla una vez probada.

Para estos casos, una forma de regular que el pago no sea inmediato es la hipoteca, entre otras alternativas.

4.4 Acción de simulación (arts. 333 a 337)

La simulación también se aplica a todos los actos jurídicos y se configura cuando las partes celebran un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Ejemplo típico: se celebra una compraventa, pero en realidad es una donación.

Art. 333 — Caracterización

La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Art. 334 — Simulación lícita e ilícita

La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.

4.4.1 Simulación lícita e ilícita

Se debe diferenciar la simulación lícita de la ilícita, que es la que importa a efectos del tercero. La **simulación lícita** es aquella que no perjudica a ningún tercero ni persigue un fin ilícito. La **simulación ilícita** es lo contrario: se perjudica a un tercero y puede perseguirse también un fin ilícito.

	Simulación lícita	**Simulación ilícita**
Perjuicio a terceros	No se perjudica a ningún tercero.	Se perjudica a un tercero.
Fin perseguido	No persigue un fin ilícito.	Puede llegar a perseguir también un fin ilícito.
Interés para el estudio	Menor relevancia práctica.	Es la que importa a efectos del tercero afectado (por ejemplo, acreedores o hijos).

Simulación lícita e ilícita.

4.4.2 Ejemplos de simulación ilícita planteados

Ejemplo: beneficiar más a un hijo

Un padre quiere beneficiar más a un hijo y, en realidad, se lo está donando, engrosando más su patrimonio, perjudicando al resto de los hijos. Después está la porción legítima que le corresponde a cada uno.

Ejemplo: hacerse insolvente

Se vende, o a lo mejor se dona a un amigo, los inmuebles: se celebra una compraventa pero en realidad se está donando porque se tienen muchas deudas y el patrimonio es prenda común de todos los acreedores. Así, los acreedores no pueden cobrarse del patrimonio. Esta sería una simulación ilícita.

Nota

Se discutió el caso de quien tiene cinco hijos, dona a dos, y los otros tres firman como que recibieron dinero y no recibieron nada. Según lo expuesto en clase, si los otros también firman que recibieron el dinero, en el acto no hay simulación:

lo que existe es una manifestación no sincera, que es otra cosa. Se señaló la diferencia, vista en Notarial, entre hechos auténticos y autenticados: se trata de una manifestación, una cláusula, pero el contrato de donación en sí no está simulando otro. También se aclaró que donar para eludir acreedores es un acto de donación, mientras que la simulación es dar a un negocio la apariencia de otro.

4.4.3 Escrituras de sinceramiento y mandato oculto

En las escribanías es habitual que, por épocas, haya «oleadas» de **escrituras de sinceramiento**: se habían puesto inmuebles a nombre de otra persona, no para perjudicar a acreedores sino por una cuestión meramente patrimonial, y luego se hace el acto de sinceramiento por un **mandato oculto**. Es otro ejemplo de simulación.

Ejemplo: mandato oculto

Una persona compra un inmueble, pero en realidad el dinero es de otra. Entre ambas firman un contradocumento en el que quien aportó el dinero le encarga a la otra comprar el inmueble mediante un **mandato sin representación**. Si hubiera un poder, el inmueble iría a nombre del poderdante; como no hay poder, se lo llama **mandato oculto**.

4.4.4 Acción de los terceros y prueba por cualquier medio

Art. 336 — Acción de terceros

Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.

Si se dona un inmueble bajo la apariencia de una venta a un tercero para perjudicar a los acreedores, estos pueden probar la simulación por **cualquier medio**, y la demanda se hace para que puedan cobrarse del patrimonio.

4.4.5 Acción entre las partes y contradocumento

El apunte reproduce el art. 335, comprendido en el rango 333 a 337 citado en clase.

Art. 335 — Acción entre las partes

Los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

4.4.6 El tercero de buena fe

Art. 337 — Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar

La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.

El Código protege siempre al **tercero adquirente de buena fe**, siempre que haya hecho todo lo que estaba a su alcance para conocer la verdadera situación del inmueble, como el **estudio de títulos** y la visita al inmueble. Si la otra persona tiene conocimiento de la simulación, la situación cambia: tiene que tener conocimiento de ella. Se planteó el caso de quien dona sus inmuebles bajo la apariencia de una venta y el adquirente los vende luego a un tercero: si el tercero no conocía la simulación, queda protegido.

Un error u omisión de un antecedente surgirá del estudio de títulos. También es una alarma que debe activarse siempre un precio bajo: cuál es el VIR, a cuánto se vendió y por qué se hizo.

4.5 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Puede ponerse cualquier cifra como precio?	No. El precio debe ser serio: guardar relación con la cosa. Es un requisito doctrinario, fundado en la causa y en la onerosidad del contrato.
¿Cómo se vulnera el precio serio?	Con precio irrisorio (nulidad: en realidad no hay precio), vil (hay compraventa atacable por la acción de lesión) o simulado (se ataca por la acción de simulación).
¿Qué requisitos tiene la lesión? (art. 332)	Objetivo: ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Subjetivo: explotación de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia del otro, que debe probarse. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.
¿Qué efectos tiene la acción de lesión?	Nulidad o reajuste equitativo. El demandado puede ofrecer el reajuste al contestar la demanda, y entonces la acción de nulidad se convierte en acción de reajuste.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué debe hacer el escribano frente a un precio que despierta dudas?	No fija el precio, pero como autorizante no es simple espectador: debe indagar, consultar el VIR (valor inmobiliario de referencia) y negarse a autorizar si hay dudas o engaño. El precio nunca puede ser menor al VIR. En negocios familiares un precio menor puede estar justificado; la lesión es de aplicación extrema y exige prueba.
¿Qué sucede cuando un contrato esconde otro acto distinto? (arts. 333 a 337)	Hay simulación: se celebra un acto bajo la apariencia de otro (por ejemplo, una compraventa que oculta una donación). Puede ser lícita (sin perjuicio a terceros ni fin ilícito) o ilícita (perjudica a un tercero).
¿Cómo se prueba la simulación?	Entre las partes, mediante contradocumento (art. 335), salvo que se justifique por qué no existe y haya circunstancias que hagan inequívoca la simulación. Los terceros afectados (por ejemplo, acreedores) pueden probarla por cualquier medio (art. 336).
¿Qué es el mandato oculto?	Un ejemplo de simulación: quien aporta el dinero encarga a otra persona comprar el inmueble mediante un mandato sin representación, firmado en un contradocumento; por eso el inmueble no va a nombre del poderdante.
¿Quién es el tercero de buena fe protegido?	El tercero adquirente que hizo todo lo que estaba a su alcance para conocer la verdadera situación del inmueble, como el estudio de títulos. Un precio bajo es una alarma: debe verificarse el VIR, a cuánto se vendió y por qué.

Resumen: el precio es serio cuando guarda relación razonable con la cosa. Si es irrisorio hay nulidad; si es vil, puede atacarse por lesión (art. 332), que exige ventaja desproporcionada y explotación de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia; si es simulado, por simulación (arts. 333 a 337), con protección del tercero de buena fe. El escribano, como autorizante, no fija el precio pero debe indagar frente a cifras sospechosas.

Chapter 5

Cumplimiento y redacción de la cláusula de precio

5.1 Repaso integrador

Se vio que el precio debe ser **en dinero**: en función de la naturaleza jurídica que se dé a la criptomoneda será la naturaleza jurídica que se asigne al contrato. Luego, que debe ser **cierto**: determinado (suma fija, inamovible; principio nominalista, prohibición de indexar) o determinable (pautas objetivas y concretas para una posterior designación, las que se quiera, mientras sean indubitables). Se vieron también los criterios específicos que da el Código respecto a los inmuebles: fijar el precio por unidad de medida o no fijarlo por unidad de medida, y las consecuencias jurídicas en uno u otro caso cuando hay diferencia de metraje (cuando no se fija por unidad de medida es facultativo ajustar el precio; en el otro caso es un deber: «debe ajustarse el precio»). Por último, el requisito de que sea **serio**, con la teoría de la lesión y la simulación: no da lo mismo cualquier cifra, debe guardar razonabilidad con la cosa que se obliga a transmitir el otro.

5.2 Teoría de la imprevisión

En los contratos de ejecución continuada rige la **teoría de la imprevisión**: cuando llega el momento de cumplir la obligación de una de las partes, esta se torna **excesivamente onerosa** por causas ajenas y excepcionales (extraordinarias), y la prestación resulta desproporcionada en función de la prestación recibida. En ese caso se puede pedir judicialmente un ajuste o adecuación.

Ejemplo: préstamo en dólares

Se paga una cuota de un préstamo en dólares y el dólar pasa de 30 pesos a 600. Eventualmente, el ajuste se pedirá invocando esta teoría, y se decidirá si se cumplen o no los requisitos.

5.3 Modalidades de pago

Los tres requisitos mencionados son los requisitos para que haya precio. Para ejecutar y cumplir la obligación concreta de pagar el precio existen distintas **modalidades**, que surgen del acuerdo de voluntades, en cuanto al **tiempo** y al **modo**:

- **Tiempo:** antes, en el momento o después.
- **Modo:** en efectivo, por depósito, por transferencia.

No debe dejarse abierto ni posponerse su definición al momento posterior a la celebración del contrato. Se trata de la **obligación esencial** de una de las partes y no debe dejar lugar a dudas: no se la debe dejar a la interpretación futura de alguien ni tener que volver a hablar. Al firmar un contrato debe quedar perfectamente claro y establecido a qué se obliga cada uno.

5.4 Las cinco preguntas de la obligación

Importante

Regla mnemotécnica del docente (no surge de ninguna norma; es un modo personal de acordarse y prestar atención al redactar cláusulas): al describir una obligación, idealmente se deben responder cinco preguntas: **¿quién debe y a quién?**, **¿qué debe?**, **¿cómo lo debe?**, **¿cuándo lo debe?** y **¿dónde lo debe?** Si la cláusula de precio responde las cinco, está completa.

5.4.1 Respondiendo las cinco preguntas, una por una

- **¿Quién debe a quién?** El comprador al vendedor.
- **¿Qué?** La cifra: el precio (por ejemplo, $200.000 o $100.000).
- **¿Cómo?** En efectivo, por transferencia o por depósito.
- **¿Cuándo?** Antes, durante o después. Por ejemplo: antes de la escritura se abonó una parte y el saldo en la escritura; o todo en la escritura; o en la escritura una parte y el saldo en el futuro, en cuotas; o los tres momentos juntos (una parte antes, una parte hoy y otra parte mañana). Cuando el pago es a futuro, en cuotas, interesa especialmente: cuándo vencen, qué día, qué implicancia tiene el atraso, si hay intereses punitorios, moratorios o compensatorios, y qué pasa si el día de vencimiento es feriado o inhábil.
- **¿Dónde?** Tiene vínculo con el ¿cuándo. Si es en efectivo y en el momento, es en ese acto, ante el escribano. Si es antes, puede ser en el momento en que se firmó el boleto de compraventa, por ejemplo. Si es después, en el domicilio del acreedor, por ejemplo, el del vendedor.

Para el caso de que el día de vencimiento fuera feriado o inhábil, debe aclararse expresamente que la obligación vencerá el día hábil inmediato siguiente.

Importante

Cuando se redacta la obligación de pagar el precio, por ser la principal, no deben quedar dudas; si se pueden responder las cinco preguntas, la cláusula está completa.

5.5 La Ley 25.345 y la bancarización de los pagos

Ley 25.345 — Bancarización de pagos

Norma citada en clase sin mención de artículo. Según lo explicado: existe una ley que establece que, en el país, todos los pagos deben ser bancarizados para que valgan; si no, el vendedor puede decir que nunca le pagaron. La excepción mencionada es la transferencia de inmuebles y de derechos reales sobre inmuebles, cuando el pago se efectúa ante el escribano.

El pago se estructura ante el escribano; en este caso se pueden hacer pagos en efectivo.

5.6 Ejercicio: redacción de la cláusula de precio

Ejercicio: cláusula de precio básica

Redactar la cláusula de precio más básica, respondiendo las cinco preguntas: momento escriturario, se paga todo hoy; la escritura es de 50.000; se abona en efectivo. Todo hoy, en la escritura, $50.000, se abona en efectivo.

5.7 Comentarios y correcciones a las cláusulas redactadas

5.7.1 Primera cláusula

Cláusula leída: «El precio total y convenido es de [...] 50.000, que el comprador abona al vendedor en este acto, en dinero en efectivo, que el vendedor recibe conforme».

La redacción es habitual en una escritura de compraventa y está bien. No es necesario poner «convenido», «de conformidad», etcétera: puede hacerse más llana y más básica, y quedará perfecta: «El precio es de tanto, que el comprador abona al vendedor en este acto, en efectivo». Respecto de si se debe aclarar la moneda (por ejemplo, que son dólares estadounidenses), sí, porque pueden ser otros.

5.7.2 Cifra en letras y entre paréntesis

El docente no sugiere poner la cifra en letras y entre paréntesis: si bien vale lo escrito en letras, al tratarse de la cláusula esencial del contrato puede haber un error al tipear

(por ejemplo, poner un cero más). No lo ve necesario, aunque aclara que puede dejarse y que no está mal.

5.7.3 Segunda cláusula: «ante mí», «a entera satisfacción», recibo y evicción

Se plantea que «ante mí» no corresponde, porque el pago se hace en el acto; «en este acto» es suficiente.

Cláusula leída: «El precio total y convenido por las partes asciende a la suma de dólares estadounidenses 50.000, importe que la parte compradora abona a la parte vendedora en este acto, en efectivo, a entera satisfacción de la parte vendedora, sin tener nada más que reclamar, otorgando suficiente recibo y carta de pago en forma, obligándose por evicción y saneamiento en forma de ley».

Comentarios del docente:

- «Total y convenido» es adorno: se puede dejar o no.
- «A entera satisfacción de la parte vendedora» también es adorno: puede sacarse porque después se indica que se otorga recibo. Puede dejarse, pero no es obligatorio. Conviene resaltar lo esencial y distinguirlo de lo que solo hace más linda la redacción.
- «Otorgando suficiente recibo y carta de pago en forma»: puede decirse más corto, «otorgando recibo por la totalidad del precio».
- «Obligándose por evicción y saneamiento conforme a derecho»: es otra cláusula que incluso puede omitirse, porque ya rige por ley: todo contrato oneroso la contiene como obligación por defecto. En la cláusula de precio no iría: está de más, aunque tampoco estaría mal.

5.7.4 Denominaciones de las partes y forma de escribir el precio

Pueden usarse «parte vendedora» y «parte compradora», o bien «vendedor» y «comprador»; también «el señor Mengano al señor Fulano», o «el nombrado en primer término al nombrado en segundo término». Escribir «dólares 50.000» o «50.000 dólares» es lo mismo.

5.7.5 Tercera redacción: «Precio y pago»

Se leyó una redacción titulada «Precio y pago» que incluía el día de hoy, 5 de noviembre. La dirección de la escribanía no es necesario ponerla (puede ponerse si se quiere). Con «en este acto» ya no hay dudas de en qué momento se está pagando.

5.7.6 Mayúsculas y negrita en el precio

El docente explica que la mayúscula y la negrita en el precio es una práctica propia del ámbito notarial, para visualizar y encontrar más rápido las cosas en la escritura.

Nota

Antes el docente desaconsejó repetir la cifra en letras entre paréntesis (riesgo de discordancia); al cierre explica que, en la escritura, el precio se destaca con mayúscula y negrita para ubicarlo rápidamente. Se recomienda confirmar con el docente el criterio exacto.

Importante

Una cláusula sencilla y completa indica el precio, la moneda, que se abona «en este acto» y la forma de pago (efectivo). Lo esencial es el precio; el resto (fórmulas como «total y convenido» o «a entera satisfacción») es adorno que puede dejarse u omitirse. La obligación de evicción y saneamiento rige por ley en todo contrato oneroso, por lo que no es necesario mencionarla en la cláusula de precio.

5.8 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cuándo puede ajustarse una obligación que se volvió excesivamente onerosa?	En los contratos de ejecución continuada, si la obligación se vuelve excesivamente onerosa por causas ajenas y extraordinarias (teoría de la imprevisión), puede pedirse judicialmente un ajuste o adecuación.
¿Qué modalidades de pago existen?	Surgen del acuerdo de voluntades: en cuanto al tiempo (antes, en el momento o después) y al modo (efectivo, depósito, transferencia). No debe dejarse abierta ni posponerse su definición, por ser la obligación esencial.
¿Qué debe responder una cláusula que describe una obligación de pago?	Las cinco preguntas: quién debe y a quién, qué, cómo, cuándo y dónde. En el «cuándo»: vencimientos, intereses punitorios o moratorios y qué sucede si el día es feriado o inhábil (vence el día hábil inmediato siguiente).
¿Qué establece la Ley 25.345?	Que los pagos deben ser bancarizados para que valgan, salvo las transferencias de inmuebles y derechos reales sobre inmuebles cuando el pago se efectúa ante el escribano.
¿Cómo se redacta la cláusula de precio más básica?	Indicando el precio, la moneda, que se abona «en este acto» y en efectivo. Fórmulas como «total y convenido» o «a entera satisfacción» son adorno.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué conviene incluir y qué omitir en la cláusula de precio?	Conviene destacar lo esencial. Puede omitirse la evicción y el saneamiento, porque rigen por ley en todo contrato oneroso; «recibo» es más corto que «suficiente recibo y carta de pago en forma». No es necesario indicar la dirección de la escribanía.

Resumen: la obligación de pago debe describirse respondiendo quién, qué, cómo, cuándo y dónde, sin dejar abiertos tiempo ni modo. La cláusula de precio puede redactarse de forma simple, destacando lo esencial y omitiendo adornos. La teoría de la imprevisión permite pedir el ajuste de obligaciones de ejecución continuada que se vuelven excesivamente onerosas por causas ajenas y extraordinarias.